Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.574
Decisão Nº: PL-1276/2021
Referência:Processo nº 02737/2021
Interessado: Matheus Vale Santana Faria

Ementa: Declara, de ofício, a nulidade da ART nº 5270970 e da CAT nº 14201900058/2019 (com registro de atestado), bem como da autuação em desfavor do interessado por infração à alínea "b" do art. 6º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, determinada pela Decisão PL/MG nº 027/2021.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília em 30 de julho de 2021, apreciando a Deliberação nº 874/2021-CEEP, que trata de recurso interposto ao Confea pelo profissional Eng. Amb. Matheus Vale Santana Faria, RNP nº 1413434258, contra decisão do Plenário do Crea-MG que concluiu pela nulidade da ART nº 5270970 e da CAT nº 14201900058/2019 - com registro de atestado, referentes à supervisão como responsável "pelos serviços de varrição de ruas (22.000 km), capina manual (450.000 m2), remoção de entulhos (3.000 m2) e caiação de meio fios (800.000 metros lineares), em Tupaciguara - MG", e considerando que a alínea “e” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estabelece que compete ao Confea julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;considerando que o art. 1º da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, estabelece que todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;considerando que o art. 4º da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, estabelece que o registro da ART se efetiva após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o recolhimento do valor correspondente;considerando que o interessado, em seu recurso ao Plenário do Confea, alegou em síntese:- que não conseguiu entender a guinada que ocorreu no processo, visto que a Câmara Especializada de Engenharia Civil havia deferido a CAT e o registro da ART.- que solicitou expedição de certidão de acervo técnico, com vistas a comprovar o labor em atividades desempenhadas no seu mister como engenheiro ambiental, para fins de comprovação e posterior contratação em empresa de engenharia, onde seria responsável técnico em procedimento licitatório.- que as atividades que tenham impacto direto no meio ambiente urbano são de competência do Engenheiro Ambiental, conforme se analisa da Resolução nº 218/73 e da Resolução nº 447/2000, ambas do Confea.- que seja reformada a Decisão do Crea-MG para manter a validade da CAT e cancelar a penalidade de multa aplicada.;considerando, ao apreciar o contido nos autos - sobretudo a Decisão CEEC/MG nº 1063/2020 da Câmara Especializada de Engenharia Civil - que a fundamentação que motivou as Decisões do Crea-MG acerca da nulidade da ART nº 5270970 e da CAT nº 14201900058/2019 (com registro de atestado) possui como ponto principal o entendimento de que as atividades de supervisão atinentes aos serviços de varrição de ruas, capina manual, remoção de entulhos e caiação de meio fios não seriam próprias da Engenharia Ambiental, por serem atividades de limpeza urbana e portanto, atividades de saneamento, em razão do contido na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 que, entre outras coisas, "Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento

básico";considerando, mais especificamente, que a fundamentação mencionada se baseou nos seguintes dispositivos da Lei nº 11.445, de 2007:"Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)"considerando que a própria Lei nº 11.445, de 2007, define em seu art. 1º que visa estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, ou seja, deixa claro se tratar de marco legal para o estabelecimento de uma Política Pública de cunho nacional, inclusive de forma integrada com Estados, Municípios e Distrito Federal;considerando, portanto, que a Lei nº 11.445, de 2007, versa sobre a prestação de serviços públicos razão pela qual sua finalidade é diversa daquela relativa à legislação do exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;considerando, assim, que o deslinde do assunto deve recair sobre a natureza das atividades de supervisão atinentes aos serviços de varrição de ruas, capina manual, remoção de entulhos e caiação de meio fios;considerando, nesse sentido, que tais serviços se incluem no rol de um amplo espectro de atividades vinculadas à limpeza urbana;considerando que a Engenharia Ambiental, genericamente, forma profissionais com competência para avaliar, monitorar e propor intervenções na dimensão das alterações ambientais causadas pelas atividades humanas, políticas ambientais e sustentabilidade dos recursos naturais;considerando que a ART nº 5270970, a CAT nº 14201900058/2019 e o correspondente "Atestado de Capacidade Técnica" fornecido pela Prefeitura Municipal de Tupaciguara - MG, denotam que a supervisão exercida pelo interessado envolve a execução operacional de serviços de varrição de ruas, capina manual, remoção de entulhos e caiação de meio fios, definindo inclusive os correspondentes quantitativos e período de execução, os quais não se referem à administração, gestão, monitoramento ou mitigação de eventuais impactos ambientais decorrentes, próprias dos profissionais Engenheiros Ambientais;considerando, ademais, que em função da natureza de execução operacional e de baixa complexidade dessas atividades, sequer há necessidade da participação de profissional

abrangido pelo Sistema Confea, lembrando que o art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, define claramente que o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART se refere à execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia;considerando que a Administração pode rever de ofício seus atos, tendo em vista o princípio da autotutela previsto no art. 53 da Lei nº 9.784, de 1999;considerando que de acordo com o art. 64 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência;considerando que compete ao Confea anular qualquer ato que não esteja de acordo com a lei, conforme disposto na alínea “c” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 1966;considerando o Parecer GTE nº 972/2021,**DECIDIU**, por unanimidade,c, tendo em vista que a supervisão exercida envolve a execução operacional de serviços de varrição de ruas, capina manual, remoção de entulhos e caiação de meio fios, cuja baixa complexidade não exige a participação de profissional abrangido pelo Sistema Confea, reforçando que o art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, define claramente que o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART se refere à execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia. Presidiu a votação o **Vice-Presidente JOÃO CARLOS PIMENTA**. Presentes os senhores Conselheiros Federais ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA, ANNIBAL LACERDA MARGON, CARLOS DE LAET SIMÕES OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE VILHENA PAIVA, DALTRO DE DEUS PEREIRA, DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO, FRANCISCO DE ASSIS PERES SOARES, GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO, JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, JOSÉ MIGUEL DE MELO LIMA, LUIZ ANTONIO CORRÊA LUCCHESI, MICHELE COSTA RAMOS, MODESTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, RICARDO LUIZ LUDKE e WALDIR DUARTE COSTA FILHO.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília, 03 de agosto de 2021.

João Carlos Pimenta
Diretor no Exercício da Presidência